

1500989-86.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... metros da casa de Sandro momentos antes do roubo, cuja chave encontrava-se em poder dos indivíduos mortos no local dos fatos, bem como sua abordagem, em atitude suspeita próximo ao local do roubo (alguns minutos) após os fatos), conforme depoimento do policial militar Alencastro, confirma a participação do investigado Nilton ativamente no roubo ora apurado, como o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500989-86.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500989-86.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 3882/21/516 - DEL.POL.REDEÇÃO DA SERRA, 3882/21/516 - DEIC - TAUBATE, 2186482 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

SANDRO GUSMÃO DA CONCEIÇÃO - FALECIDO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

NILTON CESAR MORAIS DE SOUZA, qualificado às fls. 126, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 15h49, na Rua Vinte e Um de Abril, n.º 326, Centro, Redenção da Serra/SP, previamente ajustado, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com Sandro Gusmão da Conceição (falecido) e Claudio Francisco dos Santos (falecido), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mediante restrição de liberdade das vítimas E.R.C.C; M.F.B.C; I.A.B.R e E.A.B.C, subtraiu para proveito de todos coisas alheias móveis pertencentes a E.R.C.C. Consta que o réu, Sandro e Claudio se ajustaram o crime de roubo na residência do comerciante. Para tanto, o réu transportou os demais roubadores ao local do crime e, visando assegurar o sucesso da empreitada criminosa e fuga, permaneceu de vigia no interior do veículo.

É da exordial que Sandro e Claudio, munidos de arma de fogo, ingressaram na residência e renderam o casal e as duas filhas menores de idade. Inicialmente, apontaram a arma de fogo para as infantes e ordenaram que todos entrassem no quarto. Em seguida, após amarrarem as vítimas, restringindo a sua liberdade, os roubadores anunciaram saber da existência de dinheiro e arma no local, exigindo a entrega. Ato contínuo, os roubadores revistaram a residência a procura dos mencionados objetos e subtraíram pertences do local (carteira, chaves, alianças

etc).

Narra a denúncia que durante a revista os roubadores encontraram a arma de fogo do ofendido E.R.C.C. que estava guardada ao lado da cama. Em razão disso, os criminosos ficaram nervosos e agrediram fisicamente o ofendido, o qual conseguiu se desamarrar e entrou em confronto corporal com os criminosos. Durante o embate, o ofendido conseguiu desarmar um rouboador e, mediante ato de legítima defesa própria e dos familiares, efetuou disparos em desfavor de um rouboador, atingindo-o. Na sequência, continuou o embate corporal com o outro rouboador que estava em posse da arma localizada na residência. O rouboador não conseguiu destravar a arma, oportunidade em que o ofendido conseguiu desarmá-lo e, mais uma vez, mediante legítima defesa própria e de terceiros, efetuou disparos atingindo-o. Desse modo, Sandro e Claudio faleceram em razão dos disparos, enquanto o denunciado fugiu do local na condução do veículo.

É da inicial que por intermédio de imagens captadas por câmeras, o veículo do réu foi identificado no local do crime e, instantes antes do delito, o indiciado foi abordado por um policial militar nas proximidades do imóvel das vítimas.

O réu foi preso preventivamente em 12 de dezembro de 2021 (fls. 301/302), após decisão devidamente fundamentada (fls. 151/154).

A denúncia (fls. 138/141), ratificada pelo promotor natural (fls. 148), foi recebida em 03 de agosto de 2021 (fls. 151/154).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 308/309) e a apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 313/314).

Em instrução, foram ouvidas as vítimas, seis testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em sede de memorial escrito, o Ministério Público requereu, preliminarmente, a parcial procedência da ação penal. Sustentou que a versão do réu restou isolada nos autos, sem ser corroborada por qualquer indício ou prova, limitando-se à simples afirmação. Além disso, restou contraditória, pois apresentou mais de uma versão, variando fatos e situações. Ao policial, disse que teria ido à Redenção visitar um colega que não via há tempos, tendo trocado o nome do colega, além de dizer que o veículo estava com problemas, sendo que ligou normalmente. Em pedido de revogação de prisão preventiva, a Defesa alegou que os comparsas teriam afirmado ao réu que iriam cobrar uma dívida naquele local, por isso os transportou até lá. Já em autodefesa, asseverou que os comparsas iriam negociar um carro, passando na casa dele para irem juntos. Todavia, o relatório de investigações dá conta que o réu foi em seu Celta à casa do comparsa, seguido por Sandro em um Jeep, e não o contrário. Dessa maneira, além da mendacidade das alegações do réu, tem-se que a palavra da vítima merece especial valor, as quais vêm corroboradas pelos testemunhos dos agentes públicos, com declarações harmônicas e coerentes quanto ao ocorrido. Os laudos de exame de local e perinecropsópicos demonstram o encontro de abraçadeiras plásticas usadas para amarrar as vítimas, de duas armas de fogo (uma delas levada pelos comparsas do acusado), e a localização de dois indivíduos mortos no embate descrito pelas vítimas, dentre outros. Restou indubitável que o réu transportou em seu Celta os dois outros roubadores que adentraram a casa das vítimas, amarraram-nas e usaram de violência e grave ameaça, havendo vínculo psicológico entre eles. Embora o réu tenha estrategicamente se distanciado um pouco do imóvel da vítima no momento do roubo, manteve-se próximo, em posição de vigília para segurança dos comparsas, a fim de providenciar a fuga. Tanto é que, após ouvir disparos de arma de fogo, o réu ficou nervoso, mentiu ao policial que o encontrou e fugiu, abandonando seus comparsas. Assim, as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restam devidamente comprovadas. Todavia, a majorante da restrição da liberdade pode ser afastada, pois a contenção das vítimas não se deu por tempo excessivo, superior ao necessário para a execução do crime. Na dosimetria penal, requereu, na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo em razão da gravidade das circunstâncias e consequências do crime (quatro vítimas subjugadas, duas delas menores de idade; houve restrição de liberdade, a qual, embora não configure majorante, caracteriza circunstância judicial desfavorável); na segunda fase, requereu o agravamento da pena devido ao cometimento do crime em situação de calamidade pública (artigo 61, II, j, do Código Penal); na terceira fase, requereu

o reconhecimento causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Postulou pelo regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda corporal. Já a Defesa, também em sede de memorial escrito, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Alegou que não restou comprovada a autoria por parte do réu, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em seu favor. O réu teria dado carona aos dois indivíduos porque, conforme eles informaram, iriam até aquela casa para negociar um veículo. Foi-lhe solicitado que aguardasse no veículo até a concretização da negociação, não tendo conhecimento da ação criminosa. O réu não teria se evadido do local após os disparos, sendo que chegou a ser revistado pelo policial, sendo liberado após nada de ilícito ter sido encontrado com ele. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade tentada do delito, uma vez que a vítima reagiu e acabou por matar os dois roubadores, sendo que a res não saiu da esfera de vigilância da vítima. Ainda, requereu o afastamento da agravante de crime cometido em situação de calamidade pública (artigo 61, II, j, do Código Penal), pois tal situação não teve qualquer relação com o delito. Em caso de condenação nos termos da inicial, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal diante da primariedade e bons antecedentes, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, inciso V, do Código Penal. Postulou pelo regime inicial mais brando para cumprimento da reprimenda corporal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal merece parcial acolhimento. Isso porque, finda a instrução, restou comprovado nos autos que o réu perpetrou o crime que lhe foi imputado na denúncia, mas sem a causa de aumento da privação de liberdade e na forma tentada. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 11/18, 76/77, 78/82, 83/87, e 172/174), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 19 e 20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22 e 175/176) pelo laudo do exame de corpo de delito realizado nas vítimas (Márcia às fls. 26 e Eduardo às fls. 27), pelas imagens dos objetos em posse dos comparsas do réu (fls. 28/33), pela documentação da arma de fogo Taurus PT838C (fls. 34/36), pelo Certificado de Registro Federal de Armas de Fogo (fls. 37/38), pela autorização para transporte de arma de fogo (fls. 39), pelo auto de fiança recolhida pela vítima (fls. 41), pelo relatório de investigações n.º 92/DEIC/21 (fls. 92/98), pelos comprovantes de depósito judicial (fls. 127/128 e 144), pelo relatório n.º 106/DEIC/2021 (fls. 188), pelo laudo do exame pericial realizado no local dos fatos (fls. 189/245), pelo laudo do exame pericial da armas apreendidas (fls. 246/248 e 249/253) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria delitiva também está devidamente comprovada.

O réu não foi ouvido na Delegacia.

Em juízo o réu Nilton disse que tem 46 anos, nunca foi preso ou processado. Trabalha como pedreiro, constrói casas. Tem um celta 2007, branco, placa de Pinda, acredita. Mora em Taubaté. Seu único conhecido é o Sandro, que conheceu através de um trabalho que fez na irmã dele. Conhecia a mãe e a irmã deles. Eles pediram para leva-los em Redenção, iam tratar de um negócio de um carro, iam dar a gasolina. Levou-os lá. Parou na sombra. Ficou lá. Os policiais chegaram. Já tinha ouvido uns tiros. Ficou preocupado, com medo, porque nunca fez nada de errado, tem quatro filhos. Eram Sandro e um outro rapaz. Iam negociar carro. Não entende muito bem. Ouviu falar que Sandro mexia com moto e carro, mas nunca comprou nada dele. Não falaram nada e não viu nenhum tipo de arma. Falaram que iam na casa de um amigo, negociar um carro. Deixou os dois na frente da casa, pediram para esperar um pouco a frente. Não achou estranho, foram tranquilo. No caminho não percebeu nada de suspeito. Estava meio longe da casa, num morro para cima. Não chegou a vê-los entrarem na casa. Eles desceram e foi logo em seguida. Não combinaram nada para a volta. Eles sabiam onde ele ia ficar. Falaram para ele ficar no alto do morro, na sombra. Não viu onde entraram. Não sabia de onde tinham vindo os tiros. Ficou perturbado com os disparos, falou que tinha ido na casa de um colega. Na verdade não existe, mentiu porque estava bem assustado, não sabia o que estava acontecendo. Passou no local uma vez com eles. Não viu essa menina. Não se lembra se algum deles

estava de chapéu. Eles foram até sua casa. Estavam com uma caminhonete, falaram que gastava muita gasolina. Cada um colocou um pouco de gasolina, 30 reais cada um. Nunca tinha ouvido falar do casal. Não falaram quem era esse amigo. Conheceu Sandro quando foi reformar a casa da irmã dele.

A vítima Eduardo, ouvido na Delegacia (fls. 09/10) declarou que “estava no quarto junto com sua esposa Marcia quando a filha mais velha do casal chamou pela mãe dizendo que havia se machucado. Logo que Marcia abriu a porta do quarto para atender a menina percebeu que dois indivíduos desconhecidos renderam suas filhas e, com uma arma de fogo apontada nas costas delas, mandou que todos entrassem no quarto. Após ser amarrado no chão do quarto, os roubadores diziam que estavam no local por uma “fita dada” e que sabia que havia dinheiro e armas na casa, exigindo sua entrega. O declarante pedia a todo momento que eles ficassem calmos e que não havia dinheiro ou armas na casa, inclusive dizendo para irem até a casa lotérica da família que ele entregaria o dinheiro existente no cofre, mas os roubadores não aceitavam tal proposta e insistiam em revistar sua residência. Em dado momento os autores acabaram por encontrar a pistola que o declarante guardava ao lado de sua cama e após isso ficaram extremamente nervosos, e começaram a o agredir fisicamente. O declarante então recebeu uma coronhada em sua cabeça mas acabou conseguindo se desvencilhar das algemas plásticas que o prendia e entrou em luta corporal com os malfeitores. Conseguiu então agarrar o revólver que um deles segurava em uma mão e a sua própria pistola que estava com o segundo em outra, e nesse momento o autor que estava com o revólver efetuou os disparos. Por não deixar a sua arma de fogo em pronto emprego, o declarante conseguiu a tomar do roubo e então armou-a, efetuando logo em seguida dois ou três disparos em um dos autores. Com esse primeiro malfeitor já no solo, continuou em luta corporal com o segundo até que caiu no chão com ele por cima e segurando sua pistola que aparentemente estava travada. Pediu então por ajuda para sua esposa que mesmo algemada para trás foi para a cozinha e conseguiu pegar uma faca, até continuo tentava estocar seu agressor. Por um breve momento o segundo roubo se afastou, oportunidade então que deu outro golpe em sua pistola e atirou contra ele. O malfeitor ainda tentou se levantar e efetuou mais alguns disparos até que sua arma parasse desmuniada. Foi então pedido ajuda para a polícia militar que compareceu no local e observou se não havia mais algum indivíduo no telhado de sua residência. Após dizer que havia sido alvejado por um dos disparos efetuados pelos autores na região das costas, foi solicitado auxílio para o SAMU que lá compareceu e o trouxe até o Hospital Regional. Indagado quanto a procedência de sua arma de fogo, respondeu que ela foi adquirida em uma loja na cidade de São José dos Campos, sendo todo o procedimento realizado naquela mesma cidade. Indagado sobre a guia de transporte de sua arma, disse que sua arma fica em seu comércio e que em virtude da grande quantia em dinheiro existente em sua lotérica que não seria coberto pelo seguro, entendeu por bem em o guardar em casa juntamente com sua arma, sendo que essa atitude é realizada rotineiramente. Passada a palavra ao defensor foi indagado sobre a distância entre sua casa lotérica e a residência, disse que de aproximadamente 800 metros. Indagado se a casa lotérica já foi assaltada em outra oportunidade, respondeu que já foi assaltada outras duas ou três vezes. Indagado se ele é titular da casa lotérica da cidade de Natividade da Serra, respondeu que sim. Indagado se na cidade existe banco em que ele pode depositar os valores e qual a forma em que ele o realiza, respondeu que na cidade de Natividade não existe banco ou carro forte, sendo que ele todo dia recolhe o dinheiro e leva até a cidade de Redenção da Serra ou Taubaté. Indagado sobre o montante acumulado nas lotéricas que estavam sob sua guarda, respondeu que havia aproximadamente R\$ 115.000,00/R\$ 120.000,00 em sua residência que seriam depositados na segunda feira. Indagado se ele comentou com alguém sobre esse grande volume de dinheiro existente em seu poder, respondeu que não” (sic).

Ouvido novamente em solo policial (fls. 91), declarou que “ratifica as declarações prestadas anteriormente no dia dos fatos referente ao crime de roubo; que é proprietário de uma Lotérica na cidade de Redenção da Serra e outra em Natividade da Serra; que trabalha como motorista realizando transporte de passageiros foi vítima com sua esposa Marcia e suas filhas I. A. B. R., de 14 anos e E. A. B. de C.

de 7 anos; Que, após retornar do pronto socorro e da delegacia de policia de Taubaté no dia dos fatos, sua filha maior I. de 14 anos de idade disse que viu dois indivíduos saindo de trás do ônibus que fica estacionado em frente a sua casa e entrando como passageiros num veículo Celta, Branco, em frente a sua casa poucos minutos antes deles entrarem na sua casa e anunciarem o assalto; Que sua filha I. de 14 anos de idade, afirmou com certeza que um deles seria o roubador mais forte que estava de chapéu, pois o mesmo inclusive lhe cumprimentou esticando a mão, que o outro I. não chegou a ver o rosto; Afirma que sua filha está bastante abalada e ficou muito assustada com os disparos de arma de fogo e as mortes dos roubadores; Informa ainda que vizinhos relataram que viram o veículo Celta branco rondando sua casa na quinta-feira anterior aos fatos" (sic).

Mais uma vez ouvido na Delegacia (fls. 181) declarou que "ao ser indagado sobre os fatos narrados por Camila alega desconhecer por completo os fatos; que nega possuir dívida com qualquer pessoa e com algum fazendeiro; que nega o envolvimento em qualquer situação com os roubadores e que afirma ter sido vítima de roubo; que, afirma que não conhece e nunca viu os roubadores Cláudio e Sandro e nem Nilton; que, afirma que está sendo ameaçado de morte conforme declarou no RDO 22/2021 elaborado na data de ontem na cidade de Redenção da Serra" (sic).

Ouvido novamente na Delegacia (fls. 186) declarou "que nesta data (22/07/2021), por volta das 5h45 estava saindo de sua casa para trabalhar encontrou jogado na escada perto do portão de saída da sua casa sete munições intacta calibre 45mm, duas munições intactas calibre 44mm, duas munições intactas calibre 40mm, oito cartuchos deflagrados de calibre 40mm, um cartucho deflagrado calibre 44mm, um papel escrito 'Ex-policia vai ter troco'. O declarante recolheu as munições e o papel guardou na garagem e foi trabalhar, visto que não queria que sua mulher visse as munições e o bilhete. O declarante por volta das 8h10, pegou os objetos na sua casa e foi para a base da Polícia Militar. O declarante quando chegou na Base da Polícia Militar relatou os fatos, após veio para a delegacia registrar os fatos acompanhado dos Policiais Militares. O declarante não sabe informar quem poderia ter jogado tais munições em sua casa, e deixado o bilhete. Esclarece o declarante que no momento que encontrou as munições não chamou a polícia, porque não queria que sua mulher fosse acordada, não queria assustar sua mulher com a presença dos policiais" (sic). Em juízo a vítima Eduardo disse que chegaram da roça, foram para o quarto. A mais velha bateu na porta dizendo que estava machucada. Ela pulou da cama e abriu a porta. Os dois já entraram com a arma nas costas da mais velha. Amarraram sua mulher no chão. As meninas com ela. Ele foi amarrado na cama. Diziam "foi fita dada, sei que tem dinheiro e arma". Não adianta falar que não. Falou que o dinheiro estava no cofre da lotérica. Acharam a arma dele, deram uma coronhada nele e começaram a bater nele. Sua filha mais nova começou a berrar. Achou que ia morrer. Conseguiu se soltar, o grandão estava com a arma dele na cintura e ficou com o revolver dele. Derrubou o outro. Chegou perto para atirar, passou a mão no revolver dele, ele pôs a mão na cintura para pegar a pistola. Começaram os tiros. Ele soltou sua pistola, que estava engatilhada. Tomou um tiro nas costas. Deu dois tiros nele. Ele caiu do seu lado, o outro grudado no pescoço. Deu mais um tiro nele. O sangue fechava seu olho. A pistola travou. Pediu a ajuda da sua mulher, que foi na cozinha e pegou uma faca. Ela acabou se machucando com a faca. A menina gritava para ele largá-lo. Sua mulher acabou ajudando. Ele largou a pistola, pegou e atirou nele. Correu lá fora, olhou, mas não viu ninguém. Sua filha mais velha já tinha pedido ajuda para os vizinhos. Seu vizinho chamou a polícia, que não demorou. Chamaram o resgate para ele. Os policiais falaram que tinha um suspeito no campo. Abordaram e liberaram ele. Sua filha falou que viu eles entrando num corsa ou celta branco na frente da sua casa pouco antes do assalto. Mostraram a foto do terceiro assaltante. Era o réu. Soube que ele trabalhava junto com os dois, serventes no mesmo bairro, em Taubaté. Chique na Roça, trabalharam lá. Juninho, filho do seu Bene, que contou que os três andam sempre juntos. Não conhecia nenhum dos três. Falaram que o apelido dele era "cara de cavalo". Saíram de trás do seu ônibus e um deles até a cumprimentou. Foram algemados com aquele enforca gato de plástico, todos com a mão para trás e não era para olhar para a cara deles. Os três foram amarrados, a de 8 anos não. Quando pegou no cano do 38 dele, houve disparos, acredita que uns 3. Da

dele uns 3 e da sua uns 5 disparos, acredita. Sua esposa se feriu sozinha, ficou presa até chegar ajuda. Foi na perna o ferimento dela. Acredita que a polícia demorou 15, 20 minutos, porque só tem uma viatura na cidade. A maior saiu para pedir socorro e a pequena estava com ele quando a polícia chegou. Já foi assaltado três vezes na lotérica. Nunca falava onde estava o dinheiro. A arma dele estava engatilhada, não estava travada. Tinha um pouco de dinheiro em casa. Uns R\$ 80.000,00. Isso ocorre quando é feriado.

A vítima Marcia, ouvida na Delegacia (fls. 08), declarou que "estava em sua casa com sua família quando por volta das 15:30 horas foram surpreendidos por dois indivíduos desconhecidos que, munidos de uma arma de fogo do tipo revólver anunciaram o assalto. Os roubadores primeiramente abordaram as duas filhas do casal e após forçar com que toda a família entrasse em seu quarto, os colocaram deitados de barriga para baixo no chão e amarraram suas mãos com algemas plásticas. Os autores exigiam o dinheiro proveniente das casas lotéricas do casal e armas de fogos, afirmando que tinham conhecimento de sua guarda na residência, isso sempre sob a ameaça da arma de fogos eles portavam. Em determinado momento os assaltantes colocaram a declarante e seu marido na cama e acabaram por encontrar a pistola que estava no quarto, ocasião em que ficaram extremamente nervosos e começaram a agredir Eduardo. Sem saber ao certo como, Eduardo conseguiu se desvencilhar das tiras plásticas em que estava amarrado e entrou em luta corporal contra os roubadores, tendo a declarante permanecido amarrada na cama. Eduardo e o roubadores foram em direção a sala da residência e ela ouviu alguns disparos de arma de fogo, tendo observado que um dos roubadores estava prostrado no chão. A declarante então deixou o quarto e foi para a sala e lá perceber que Eduardo estava atracado com o segundo roubo e pedindo por ajuda, oportunidade então em que foi até a cozinha da casa e pegou uma faca para cortar as algemas plásticas. Enquanto tentava cortar as algemas a declarante acabou lesionando sua e perna com a faca, e logo em seguida ouviu outros disparos de arma de fogo. De volta a sala da residência a declarante percebeu então que os dois autores estavam mortos no chão daquele recinto" (sic). Ouvida novamente em solo policial (fls. 90), declarou que "ratifica as declarações prestadas anteriormente no dia dos fatos referente ao crime de roubo em que foi vítima com seu marido Eduardo e suas duas filhas E. A. B. R. de 14 anos e E. A. B. de C. de 7 anos; Que suas filhas que foram as primeiras a serem rendidas pelos roubadores; Que I. é sua filha do primeiro casamento; Que após retornar do pronto socorro e da delegacia de polícia de Taubaté no dia dos fatos sua filha maior I. de 14 anos de idade disse que viu dois indivíduos saindo de trás do ônibus de seu marido que fica estacionado em frente a sua casa e entrando como passageiros num veículo Celta, Branco, em frente a sua casa poucos minutos antes deles entrarem na sua casa e anunciarem o assalto; Que I. foi até a sacada da sua casa para ver se era a amiga dela que estava esperando para brincar com ela; Que sua filha I. de 14 anos de idade, afirmou com certeza e sem sombra de dúvidas que um deles seria o roubo mais forte que usava chapéu, e que esse roubo chegou a cumprimenta ela com a mão e falou: 'oi tudo bem'; que o outro ela não chegou a ver o rosto; Afirma que sua filha está bastante abalada e ficou muito assustada com os disparos de arma de fogo e as mortes dos roubadores; Informa que o indivíduo que estava de chapéu era o mais forte e o que estava armado e o outro indivíduo era o que estava com uma mochila. Informa ainda que vizinhos relataram que viram o veículo Celta branco estava rondando sua casa na quinta-feira anterior aos fatos que ocorreram no domingo. Deseja esclarecer que seu marido foi bastante agredido com chutes, mordidas e coronhadas e por várias vezes os roubadores falavam 'a fita foi dada que tem arma e dinheiro ao, nós já sabemos, não adianta mentir'" (sic). Em juízo a vítima Marcia disse que no dia 11/07 por volta das 15h35 estavam em casa com suas duas filhas menores. Eram dois homens, com uma arma nas costas da sua filha de 14 anos. O outro segurava sua filha de 8 anos. Foi amarrada, seu marido também. Depois sua filha de 14 anos. Suas filhas e ela ficaram no chão, seu marido na cama. Queriam arma. Depois foram os quatro colocados na cama. Sempre pediam por arma, diziam que a fita foi dada. Bateram em seu marido, sua filha gritava. Seu marido reagiu. Soltou-se. Foi uma luta dele contra os dois. Bateram com um banco na cabeça dele, suas filhas gritavam. Foram os três para o corredor, numa luta pela

arma. Começaram os tiros. Um estava nas costas do seu marido e dava murros em sua costela e o outro na frente dele. Quando os tiros pararam, seu marido pediu ajuda. Tinha um no chão do corredor morto e na sala ele lutava pela arma com o segundo. Com a ajuda dela, ele conseguiu. Sua filha mais nova estava na varanda esperando uma amiguinha. Viu um carro branco parando e dois homens que estavam atrás do ônibus do marido dela entraram nesse carro branco. Cláudio, de chapéu, disse "Olá" para ela. Foram sentido campo. Minutos depois ela foi abordada na cozinha por esse mesmo homem alto, de chapéu branco, que a cumprimentou. No carro havia três pessoas. Entraram Sandro e Cláudio. Não viu esse terceiro, quem viu foram os policiais. Soube que ele estava no campo. Foi liberado. Ele passou em frente a sua casa quando os policiais estavam no local. Era o réu. Nunca tinha visto nenhum dos três. Tem comércio na cidade e nunca os viu. Somente o policial o viu. Ela viu as fotos do policial que o abordou. Acredita que os disparos foram ouvidos do campo. Os três foram algemados com as mãos para trás. Seu marido se desvencilhou. Foi na cozinha pegar uma faca para ajudar seu marido, mas não para tirar a algema. Acabou se machucando quando tentou esfaquear o assaltante, que queria ferir seu marido. Feriu-se na perna com a faca. A polícia militar foi chamada pela vizinha, a pedido da sua filha, ainda durante o assalto. A PM chegou rapidamente, mas não sabe dizer o tempo. Lembra-se que a pequena estava ao seu lado gritando enquanto tentava defender seu marido. Não tem certeza, acha que ela já tinha descido, quando os PMS chegaram. Não sabe se ela desceu, se ficou na varanda.

A testemunha Angélica, ouvida na Delegacia (fls. 04), declarou que "não mantinha contato recente com seu padastro em virtude de desentendimentos, sendo que por coincidência na presente data Claudio foi até sua residência e acabaram por fazer as pazes. Quanto aos fatos não sabe dizer nada sobre o ocorrido ou dar maiores informações sobre seu padastro" (sic).

A testemunha Nelson, ouvido na Delegacia (fls. 05), declarou que "na presente ocasião foi procurado pela esposa de seu irmão Sandro Gusmão da Conceição pois ela havia visto através da rede social Facebook que Sandro havia sido morto em decorrência de um assalto. Com essa informação dirigiu-se até esta unidade policial para obter maiores informações e foi encaminhado ao instituto médico legal, onde reconheceu sem sombra de dúvidas o corpo de seu irmão. Quanto aos fatos informa que na tarde do dia 11, por volta das 14:00 horas, estava na casa de sua mãe junto com Sandro quando um amigo dele que conhece apenas por 'Claudião' lá passou e buscou seu irmão, tomando rumo desconhecido. Por fim, informa que 'Claudião' foi buscar Sandro em um carro tipo furgão e de cor preta, não sabendo dar maiores informações sobre o veículo ou dados da qualificação de pessoal de 'Claudião'" (sic).

Em juízo a testemunha Nelson disse que é irmão de Sandro. Viu o Cláudio com ele na rua algumas vezes. Estava na casa da sua mãe quando Cláudio foi até lá buscar o Sandro. Ele falou que ia para Redenção e que não podia ir junto porque o carro estava cheio de gente. Não chegou a ver o carro, só de trás. Não conhece o réu Nilton. Já viu o réu na casa de sua mãe. Ele era conhecido do Sandro. Sempre estavam juntos os dois. O réu com Cláudio nunca viu. Seu irmão mexia com moto, trabalhava por conta. Não sabe se emprestava dinheiro. Pediu para ir junto e seu irmão disse que não tinha espaço no carro. O réu trabalhou para sua irmã, fez uma reforma, trocou piso, rebocou parede. Seu irmão trabalhou de servente de pedreiro com César. Seu irmão trabalhou com o César na casa da sua irmã. César ajudou seu irmão, dando serviço para ele.

A testemunha Eduardo, ouvido na Delegacia (fls. 06), declarou que "é cunhado e sócio de Eduardo Rogerio Cardoso De Castilho e quando exibida a nota fiscal encontrada junto com os roubadores, reconhece como sendo de um celular que ele comprou para Eduardo, sendo essa mesma nota entregue para ele na ocasião da compra" (sic).

A testemunha Anilton, policial militar, na Delegacia (fls. 180), declarou "que é policial militar em exercício na cidade de Natividade da Serra e no dia 11 de julho de 2021, no momento em que foi radiado no COPOM a ocorrência em Redenção da Serra se deslocou para lá de imediato para prestar apoio; que, aproximadamente meia hora após que chegar no local foi informado por populares que havia um veículo Celta branco parado próximo ao local dos fatos, ou seja, a cerca de 300 metros da casa de

Eduardo; Que se dirigiu ao local, onde estava parado o veículo Celta branco, placas DSQ-3884 e ao lado do carro o proprietário do veículo Nilton Cesar Moraes de Souza, RG n.º 27.649.090-6, CPF 209.900.792-56, data de nascimento 24/11/1974, filho de Joselina Moraes Gonçalves e Orival Moraes Gonçalves; que, o veículo estava com o capô aberto e Nilton disse que estava com problema que não pegava; Que foi realizada a abordagem de Nilton e no veículo Celta branco e nada de ilícito foi encontrado; que, ao indaga-lo o que estava fazendo ali disse que era porque o carro estava quebrado; que, ao indaga-lo o que estava fazendo em Redenção disse que teria ido visitar um amigo que não via fazia tempo de prenome Paulo; Que depois ao perguntar novamente o nome da pessoa que veio visitar disse João, mas ao ser questionado que tinha dito Paulo, diz 'é isso mesmo Paulo', se confundindo, demonstrando total desencontro das informações; Que indagado onde Paulo morava apontou uma casa de muro verde, sendo diligenciado até o local com Nilton e o vizinho disse que não morava nenhum Paulo no local; que as informações foram bem inconsistentes; esclarece que o veículo Celta branco funcionou normal quando deu partida; Que indagado onde ele morava disse que morava em Taubaté, na rua Piracanguagua, 45, Barreiro, próximo a clínica de recuperação Ágape; Que reconhece pela fotografia Nilton Cesar Moraes de Souza e o veículo Celta branco, placas DSQ3884, como sendo os abordados na cidade de Redenção no dia 11/07/2021; Que naquele momento não havia nenhuma situação que apontava o envolvimento de Nilton no crime de roubo e homicídio na casa de Eduardo e que após realizar todas as pesquisas via COPOM, como não constou passagem criminal e o veículo não constou como sendo produto de crime Nilton foi dispensado" (sic).

Em juízo a testemunha Anilton, policial militar, disse que trabalha em Natividade, o Copom passou essa ocorrência, ficou no apoio. Um cidadão passou pela rua e disse que tinha um carro parado na estrada de terra. Acharam estranho. Não se lembra que carro era, estava com o capô aberto, ele disse que estava com um problema no carro. Abordou, qualificou e liberou, pois não tinha nada. 300 metros do local, talvez. Mas o carro dele funcionou. Ele falou que tinha ido visitar um conhecido ou parente. Pediu para o levarem lá. Dizia que não sabia direito, não se recordava a casa. Ele mostrou a rua do fato, disse que era naquela rua. Apontou uma casa, pediu para ele acompanhá-los, ele foi no carro dele. Fez contato na casa. A moradora atual desconhecia a pessoa indicada por ele. Não sabe dizer se do local em que estava o veículo dava para ouvir os disparos. Depende da inclinação do terreno, altura. Consultou o documento do veículo e dele. Não o levou ao local porque ninguém ia reconhece-lo, pois os dois comparsas estavam mortos. Fazia um ano que estava em Natividade. Nunca trabalhou em Redenção. Não pode afirmar se o vizinho disse que "Paulo" não morava mais lá ou se nunca tinha morado.

As testemunhas Dirley e Benedito, policiais militares, ouvidos na Delegacia (fls. 02/03), declararam que "foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo, motivo pelo qual dirigiram-se até o local dos fatos. Lá chegando foram recebidos por Eduardo Rogerio Cardoso De Castilho e Marcia Ferreira Barbosa De Castilho que informaram que haviam sido vítimas de um roubo e que para defender a vida própria e de sua família Eduardo acabou efetuando disparos contra seus agressores. O casal esclareceu que foram surpreendidos em sua própria residência pelos autores que exigiam a entrega do dinheiro decorrente das casas lotéricas que eles possuem, sendo que para isso foram agredidos fisicamente e colocados sob a mira de arma de fogo, bem como foram amarrados. Em determinado momento enquanto eram ameaçados e tinham a casa revistada, um dos roubadores acabou encontrado a arma de Eduardo, sendo que ele nesse momento conseguiu se desvencilhar das amarras que o prendiam e entrou primeiramente em luta corporal contra um de seus algozes, tendo ele conseguido o desarmar e efetuar disparos de arma de fogo contra os dois malfeitores. No local ainda observaram os corpos já sem vida de dois indivíduos desconhecidos apresentado ferimentos compatíveis com aqueles de disparos de arma de fogo, bem como um revólver calibre .32 e uma faca, armas estas que segundo as vítimas eram utilizadas pelos roubadores. Notaram também que nos bolsos dos cadáveres estava a carteira de Eduardo, chaves de veículos e alianças do casal, objetos estes que foram restituídos para Eduardo e Marcia no próprio local. Eduardo apresentou prontamente a pistola que ele utilizou para se defender. Assim, deram

ciência para este plantão policial sobre o ocorrido e após realização de perícia e retirada dos corpos, aqui comparecem para a realização dos trabalhos de polícia judiciária" (sic)

Em juízo a testemunha Dirley, policial militar, disse que na residência viram os dois roubadores, duas armas de fogo, uma faca. Acionaram o delegado e a perícia. Quando apresentava a ocorrência na JK, os policiais militares de Natividade da Serra disseram que abordaram um rapaz e que haveria uma terceira pessoa no assalto. Foi informado por terceiros no local do crime que havia uma terceira pessoa. A vítima disse que sua filha abriu a residência para os dois, pegaram a filha do casal, fez ela chamar por eles no quarto, anunciaram o assalto. Deram coronhadas nele, foi amarrado com as mãos para trás. Ele conseguiu se desvencilhar, entrou em luta corporal com eles e efetuou os disparos. Foi para o local. Estava no sobrado com as vítimas. Outra equipe ficou do lado de fora. Usam o rádio da viatura e naquele local funciona muito pouco. É policial em Redenção. Não conhece ninguém com o nome de João Paulo perto do local dos fatos. Naquela época conhecia poucas pessoas da cidade. Foram rápido ao local, acredita que uns 10 minutos. Não se lembra se estavam na base ou em patrulhamento. A primeira pessoa com quem falou foi o sr. Eduardo. As filhas do casal estavam dentro da residência. A filha que segundo ele abriu a porta estava no local do crime. Ela estava do lado de fora da residência, quando chegou. Não sabe se era a mais velha ou a mais nova. Estava com os avós, que já estavam no local. Vizinhos também estavam ali.

Em juízo a testemunha Benedito, policial militar, disse que chegou uma ocorrência de disparo de arma de fogo. A vítima estava com um ferimento por arma de fogo nas costas. Havia dois mortos no interior da casa e duas armas de fogo. Quando estavam no DP, a vítima foi informada que haveria uma terceira pessoa. Uma equipe abordou uma pessoa perto do local, mas foi liberado. A vítima disse que chegou, foi para o quarto com a esposa, as filhas ficaram na sala. Bateram na porta pedindo ajuda, quando abriram as meninas estavam rendidas. Ele relatou que foi amarrado, queriam dinheiro e arma. Encontraram a arma dele, deram coronhadas na cabeça dele. Entrou em luta corporal com os indivíduos e conseguiu disparar neles. A informação era que na rua de baixo havia um veículo parado, salvo engano placa de Taubaté. Souberam através de familiares dos assaltantes em óbito. Não se recorda do que esse terceiro teria dito. Ele e Dirley foram os primeiros a chegar. Acredita que foram uns 5 minutos, estavam perto dali. Não se lembra das filhas deles. Estavam os dois, a esposa com um ferimento na perna, e um amigo. Não conhece o pessoal de Redenção, porque trabalha em Taubaté.

As testemunhas Tiago e Nilson, policiais militares, ouvidos somente na Delegacia por não ter sido arrolada pelas partes (fls. 179 e 180), declararam que "estavam na base da Polícia Militar nesta cidade, quando lá chegou por voltadas 9h o Sr. Eduardo Rogério Cardoso de Castilho, relatando que por volta das 5h45 estava saindo para trabalhar encontrou perto do portão de entrada pelo lado de dentro de sua casa sete munições intacta calibre 45mm, duas munições intactas calibre 44mm, duas munições intactas calibre 40mm, oito cartuchos deflagrados de calibre 40mm, um cartucho deflagrado calibre 44mm, um papel escrito 'Ex-polícia vai ter troco', os quais foram exibidos ao depoente e seu colega. Diante do relato o depoente e SD. Pires conduziram Sr. Eduardo, para Delegacia de Polícia, onde apresentaram as munições e o papel, os quais foram apreendidos" (sic).

A testemunha Camila, ouvida somente na Delegacia por não ter sido arrolada pelas partes (fls. 183), declarou que "é casada, trabalha como assistente de direito na FUNAP. Que mantinha um relacionamento extraconjugal com Cláudio, que foi morto por Eduardo na cidade de Redenção da Serra. Que um dia após a morte de Cláudio, recebeu uma ligação em seu aparelho de telefone celular 12-99135-8156, de um número desconhecido que acha que foi por volta das 13h30 e que a pessoa não se identificou, disse apenas que era de Redenção da Serra e que teria informações que era sobre a declarante e o Cláudio, que era pra tomar cuidado sobre uma suposta invasão na sua casa, pois sua casa poderia ser invadida e pediu o valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) para que nada acontecesse; que disse que poderia ir na sua casa porque lá não tinha nada de errado porque não tem envolvimento com o crime; que a única coisa que poderiam achar em sua casa é sua arma de fogo, a qual

é registrada na Polícia Federal; que após isso ouviu um barulho e o desconhecido desligou o telefone; que em nenhum momento o indivíduo desconhecido disse ser policial ou ser da delegacia de polícia; que Robson lhe disse que 'os meninos', sem dizer nome, havia lhe dito que havia feito a apreensão de seu cartão bancário da Caixa dentro do Jipe, mas em nenhum momento disse sobre o pedido de R\$20.000,00 (vinte mil reais) para entregar o cartão; que estava tranquila porque não tem envolvimento nenhum com o crime; que o Cláudio ficava com o seu cartão bancário porque ele não possuía conta e para receber dinheiro que o irmão dele de nome Claudemir depositava; que pode até ser que lhe pediram R\$20.000,00 para não contar para seu marido de seu relacionamento extraconjugal com Cláudio; que pensou que poderia ter sido o Robson que armou esta situação porque ele sabia do cartão, mas acha que ele não sabe de seu relacionamento extraconjugal com Cláudio, que depois conversou com Robson, sendo que ele era cliente do escritório onde trabalhava e foi quem lhe apresentou o Cláudio; que não conhece o Eduardo e nem a Márcia de Redenção da Serra; que também não conhece Sandro, que nunca ouviu falar nada sobre Eduardo, que Cláudio lhe disse que iria fazer uma cobrança em Redenção da Serra no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), mas não sabe o que ele iria cobrar, que Cláudio foi contratado para fazer uma cobrança para um fazendeiro que não sabe o nome; que, Cláudio trabalhava como cobrador de dívidas e recebia porcentagem sobre o valor recebido; que ele recebia 30% do valor recebido que foi pago; que Robson devia o valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) para Cláudio oriundo de um rolo de grilagem de terra, conforme Cláudio lhe contou; Que Cláudio lhe devia o valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais). Que Robson é mecânico de carro; que reconhece como Robson Pereira Rodrigues, RG n.º 42.703.379 como o indivíduo que realizou os fatos aqui narrados. Que depois disso não mais falou com Robson porque ele sumiu. Que não deseja acrescentar mais nada sobre os fatos era mais pra receber uma orientação, pois teme pela sua vida, sendo devidamente orientada e informada das medidas necessárias e cabíveis e que prefere consultar o seu parente e advogado Flávio Bonafé" (sic).

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o crime de roubo tentado, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Na data dos fatos, o réu e seus dois comparsas dirigiram-se até a residência das vítimas com a intenção de executar o roubo.

Inicialmente passaram de carro pelo local, com o réu Nilton conduzindo o veículo, Sandro e Cláudio desceram, observaram o local, retornaram para o carro - momento em que a filha menor dos moradores viu-os.

Momentos após, Cláudio e Sandro aproveitaram que o portão do imóvel estava destrancado para entrar na casa e anunciaram o assalto. Procuravam por objetos para subtrair quando um dos comparsas do réu encontrou na gaveta de um móvel a arma de fogo pertencente a vítima Eduardo, o que lhe despertou a ira, levando-o a agredi-la.

Durante o entrevero, a vítima Eduardo conseguiu se desvencilhar das amarras que lhe prendiam as mãos, tomou a arma do roubador e, em legítima defesa própria e de outrem, atirou nos roubadores Cláudio e Sandro, que não resistiram aos ferimentos e faleceram no local dos fatos.

Na data dos fatos a testemunha Anilton, policial militar, deslocou-se até o local para prestar apoio, quando foi informado por circunstantes que havia um automóvel GM/Celta de cor branca suspeito, estacionado nas cercanias. O militar se deslocou até o local indicado pelos circunstantes e se deparou com o veículo descrito estacionado, com o capô aberto e o réu próximo.

Após a abordagem, o policial realizou busca pessoal no réu e no automóvel, mas nada de ilícito encontrou. Inquirido informalmente, o réu disse que estava na cidade em visita a uma amigo chamado Paulo e estava tendo problemas para dar partida em seu carro. Momentos depois, o réu, contradizendo-se, afirmou que o amigo que visitava se chamava João e, confrontado pelo policial com a divergência no nome, o réu disse que tinha se confundido. Respondeu ao policial que o tal Paulo morava nas proximidades, apontando um dos imóveis próximos. O policial diligenciou até o local

indicado, não encontrou o morador do imóvel, mas foi informado por um dos vizinhos que não havia ninguém com o nome Paulo que morasse ali.

Apesar da inconsistência das informações apresentadas pelo réu, o policial o liberou. O réu deu partida no veículo sem qualquer dificuldade, evidenciando mais uma mentira, a de que o carro apresentava problemas.

Posteriormente, durante as investigações descritas no Relatório n.º 92/DEIC/2021 (fls. 92/98), os investigadores encontraram o automóvel Jeep Cherokee Sport, de placas MAS-5865, estacionado na Rua Irmã Pedrina Barbosa, n.º 10, Jardim Baronesa, nesta cidade de Taubaté, cuja chave encontrada com um dos roubadores mortos durante a empreitada criminosa malsucedida se encaixava perfeitamente no veículo. Verificaram que, próximo ao local de estacionamento do automóvel, havia a instalação de uma câmera de vigilância, da qual conseguiram as imagens do dia dos fatos.

Nas imagens os investigadores perceberam a presença do automóvel GM/Celta, da cor branca, placas DSQ-3884 e, no mesmo contexto das imagens, avistaram o comparsa do réu chamado Sandro, morto durante o roubo, concluindo que "a dinâmica dos fatos apontadas pelo veículo de Nilton estar junto ao veículo Jeep Cherokee abandonado a poucos metros da casa de Sandro momentos antes do roubo, cuja chave encontrava-se em poder dos indivíduos mortos no local dos fatos, bem como sua abordagem, em atitude suspeita próximo ao local do roubo (alguns minutos) após os fatos), conforme depoimento do policial militar Alencastro, confirma a participação do investigado Nilton ativamente no roubo ora apurado, como o responsável pelo transporte e segurança dos roubadores durante a ação. Ressalta-se que após a ação delitiva Nilton não foi localizado para ser ouvido e segundo consta estaria foragido para local incerto e não sabido" (fls. 98).

Das investigações, portanto, verificou-se que o réu participou da empreitada criminosa, na condição de motorista, aquele que daria cobertura para os roubadores e garantiria a fuga segura com os objetos subtraídos.

Em juízo, o réu, diante das evidências colhidas, admitiu que levou os seus comparsas até o local do crime e ficou esperando por eles em um morro, pois eles pediram para que esperasse um pouco a frente. Todavia, informou desconhecer a prática do roubo, pois eles teriam dito que estavam negociando um carro com a vítima.

As vítimas disseram em seus depoimentos que foram informados por vizinho que um automóvel cujas características correspondiam com as características do automóvel do réu estaria passando pela rua do imóvel de forma suspeita dias antes do ocorrido.

A filha do casal vítima já tinha visto os assaltantes no local, espionando a casa. Na oportunidade, pouco antes dos fatos, eles entraram no carro conduzido por Nilton.

Na data dos fatos, o policial militar Anilton, alertado por circunstantes, abordou o réu no automóvel descrito nos autos, em atitude suspeita em local próximo ao local dos fatos.

O réu não conseguiu apresentar justificativa plausível para a sua presença no local, contradizendo-se quanto ao nome do amigo que dizia visitar, apontando imóvel em que não residia ninguém com o nome alegado pelo réu, e por fim, não se verificou nenhuma dificuldade para dar partida no carro, contradizendo a alegação de que o automóvel estava estacionado no local com problemas mecânicos.

Não bastasse, o relatório de investigação 92/DEIC/2021 (fls. 92/98) descreveu análise realizada nas imagens de câmera de segurança instalada na vizinhança do local onde foi abandonado o automóvel pertencente a um dos roubadores mortos no assalto.

Verificaram que o réu chegou junto com o condutor do Jeep Cherokee, e saíram com o automóvel do réu (GM/Celta), deixando o Jeep Cherokee no local. Inclusive o comparsa do réu chamado Sandro, morto no local dos fatos, foi avistado no mesmo vídeo analisado, momentos antes do roubo.

Portanto, a autoria delitiva é inconteste.

A vítima Eduardo sofreu lesões corporais de natureza leve (fls. 27).

A causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ficou

bem demonstrada.

As investigações evidenciaram que o réu agiu como partícipe, conduzindo o automóvel que levava os roubadores e que pretendia lhes garantir fuga segura, além de ficar vigiando o local enquanto agiam dentro do imóvel.

Ora, indiscutível que quando mais de um agente se une para a prática do crime, isso aumenta a chance de sucesso da empreitada. Por isso, configura-se a causa de aumento e a reprimenda é maior.

Assim entende a jurisprudência:

"Roubo majorado pelo concurso de agentes. Configuração. Pretendido afastamento da majorante. Inadmissibilidade. Causa de aumento devidamente configurada. Irrelevante se tratar de comparsa menor, pois a reprovabilidade daquele que age sob a proteção ou com o auxílio de outra pessoa é maior. Participação, ademais, de um terceiro indivíduo, não identificado. Apelo desprovido" (Apelação nº 0010908-85.2011.8.26.0114 - 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 25/09/2012).

Por outro lado, não merece incidência a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, conforme sustentando pelo próprio órgão ministerial em sede de memorial escrito.

A referida causa de aumento comporta aplicação nos casos em que o agente mantém a vítima sob restrição de sua liberdade, desde que tal conduta se dê por lapso temporal significativo, o qual exceda a normalidade para o tipo penal.

Na hipótese em comento, o que se tem é que as vítimas foram imobilizadas durante para o fim da consecução criminosa, circunstância que, todavia, não se deu por tempo juridicamente relevante.

Assim é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO INCISO V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A causa de aumento de pena do inciso V do § 2º do art. 157 do CP incide quando a restrição à liberdade da vítima ocorre por tempo juridicamente relevante. Precedentes. 2. 0